

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 603/2532
อัยการ กบินทร์บุรี
นาย ทอง เย็น เงามาม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80

ค. และ บ. ผู้เสียหายทั้งสองพากันเดินจะไปเที่ยวที่งานวัด ค. เห็นจำเลยกำลัง
ตบตีภริยาที่ถนนจึงได้พูดจาว่ากล่าวจำเลย จำเลยไม่พอใจพูดทำให้ ค. ยิ่งสู้กับจำเลย
แล้วจำเลยได้ชักอาวุธปืนลูกซองยิงผู้เสียหายทั้งสองในระยะเพียง 1-2 วากระสุนปืน
ถูกผู้เสียหายทั้งสองหลายแห่ง ค. มีบาดแผลถึง 10 แห่งแพทย์ผู้รักษาเห็นว่าหากไป
รักษาบาดแผลช้ากว่า 6 ชั่วโมงจะต้องถึงแก่ความตาย เช่นนี้ แสดงว่าจำเลยย่อมนิ่ง
เห็นผลของการกระทำว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงอาจถูกผู้เสียหายทั้งสองถึงแก่ความ
ตายได้ แม้ว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงจะถูกผู้เสียหายทั้งสองที่ต้นขาเพียงแต่เป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่กาย ก็ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง
แล้ว จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288
จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80, 288 จำคุก 12 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 3 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า วันเวลาเกิดเหตุขณะที่นาย คีรีและนางคำเบาผู้เสียหายทั้งสองพากันเดินจะไปเที่ยวที่งานวัด นายคีรีพบเห็น จำเลยกำลังตบตีนางพิทักษ์ภริยาที่ถนนจึงได้พูดจ่ากล่าวจำเลย จำเลยไม่พอใจพูด ทำให้นายคีรียิงต่อสู้กับจำเลย แล้วจำเลยได้ชักอาวุธปืนยิงไป 1 นัดกระสุนปืนถูก นายคีรีและนางคำเบาที่ต้นขาเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย โดยเฉพาะนายคีรีนั้นได้รับอันตรายแก่กายสาหัสปรากฏตามรายงานการชันสูตรบาดแผลทำยฟ้อง คดีมีข้อ วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายนายคีรีและนางคำเบาโดยมี เจตนาฆ่า อันจะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่านายคีรีและนางคำเบาหรือไม่ ประจักษ์ พยานโจทก์คือนายคีรี นางคำเบา นางกองศรีและนายยรรยงค์ ต่างก็เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุพยานเดินไปเห็นจำเลยกำลังตบตีนางพิทักษ์ภริยาอยู่ห่างไปประมาณ 1-2 วา เมื่อนายคีรีพูดจ่ากล่าวที่จำเลยตบตีนางพิทักษ์ที่ถนน จำเลยไม่พอใจพูดจ่า ทำให้นายคีรียิงต่อสู้กับจำเลยแล้วจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงนายคีรีและนางคำเบา ศาลฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองในระยะเพียง 1-2 วา กระสุนปืนถูกผู้เสียหายทั้งสองหลายแห่ง นายคีรีมีบาดแผลถึง 10 แห่ง แพทย์ผู้ รักษาเห็นว่าหากไปรักษาบาดแผลช้ากว่า 2 ชั่วโมงจะต้องถึงแก่ความตายเช่นนี้ แสดงว่า จำเลยย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงอาจถูกผู้เสีย หายทั้งสองถึงแก่ความตายได้แม้ว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงจะถูกผู้เสียหายทั้งสองที่ต้น ขาเพียงแต่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ก็ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปโดยมีเจตนา ฆ่าผู้เสียหายทั้งสองแล้ว คดีฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองโดยมี เจตนาฆ่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยเพียงแต่มีเจตนาทำร้ายมิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>